

人權、公民身分

* 人權：自然人基於為人與生俱有應有的權利

歷史起源：洛克自然權 / 天賦人權

1. 消極人權 vs. 積極人權 vs. 集體人權

↓
免於政府迫害的權利
(自由 / 政治)

↓
貧富差距, 政府需要幫助弱勢
(社會)

↓
以原住民族
權利的界線不再是個人, 進到群體

2. 國際人權公約 / 宣約

(1) 世界人權宣言：人皆生而自由，在權利上是平等的
(沒有強制力)

(2) 兩公約：公民與政治權利國際公約
經濟社會文化權利國際公約

簽署國具有強制力
(TW不是簽署國)

↓
把兩公約國內法化

* 方法：行政機關撰寫人權報告書，邀請審查國際專家審查

* 尚未國內法化的重要公約：消除一切形式種族歧視

禁止酷刑和其他殘忍...

保護所有移徙工人...

保護所有人免遭強迫失蹤...

3. 公民身分

* 公民：公民是權利主體，國家與公民具有相互賦予權利的關係

(1) 公民權利內涵：自由 / 參政 / 社會 / 文化 / 人格

↓
姓名、隱私、名譽